



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/95/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
ציפי קוינט שילוני**

תובעים	1	מוכתר טל שבטי ישראל 29/2, מודיעין-מכבים-רעות
	2	מוכתר גלית שבטי ישראל 29/2, מודיעין-מכבים-רעות
	נגד	
נתבע	1	אדי שולמן שבטי ישראל 21/8, מודיעין-מכבים-רעות

פסק דין

א. רקע

- ענייננו בבית המשותף ברחוב שבטי ישראל 21, מודיעין המצוי במקרקעין הידועים כגוש 5816 חלקה 114. הנתבע הוא בעליה של דירת גן לה צמודה חצר בשטח של כ-250 מ"ר. דירת התובעים ממוקמת מעל דירת הנתבע.
- התביעה היא למתן צו עשה אשר יורה לנתבע להנמיך את גובה הפרגולה שבנה בגינתו אשר תקרתה נישאת לגובה אדני חלונות דירת התובעים כך שתותקן מתחת לרצפת דירת התובעים וכן לפרק את הסנטף אשר הותקן מעל הפרגולה.

ב. טענות הצדדים

- לטענת התובעים בחודש יוני 2018 בנה הנתבע פרגולה בחצר דירתו בשטח של כ-50 מ"ר ובגובה של כ-3.5 מטר מפני הקרקע. לטענת התובעים תקרת הפרגולה מגיעה עד לאדני חלונות דירתם באופן המהווה פגיעה חזותית תוך הסתרת הנוף הנשקף מחלונותיהם. כן טענו כי הגשם שיורד על הסנטף שמצוי מעל הפרגולה גורם לרעשים חזקים מאד ואף לחדירת מים לדירתם. עוד טענו כי לשלשת יונים מצטברת על גג הפרגולה והיא אף מהווה כר נוח לפורצים. לטענתם הפרגולה מורידה את ערך דירתם, היא אינה מהווה שימוש סביר ברכוש משותף והיא אף מנוגדת לתקנון המצוי.
- לתמיכה בטענותיהם צירפו התובעים חוות דעת מטעם האדריכל ערן גבאי (מצורפת כנספח ב' לסיכומיהם מיום 20.11.2019) על פיה הפרגולה נבנתה בניגוד לחקיקה התכנונית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/95/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הרלוונטית וגובה הפרגולה כפי שדווח לוועדה המקומית שונה מגובהה בפועל. עוד עולה מחוות הדעת כי היא מהווה מפגע חזותי, אקוסטי ובטיחותי. בתום חוות הדעת צוין כי יש לפנות לפיקוח עיריית מודיעין בדרישה לבצע בדיקה בעניין הפרגולה. הסעדים להם עתרו התובעים הינם פירוק הפרגולה הקיימת והתקנתה מחדש מתחת לרצפת דירתם, השבת המצב לקדמותו באשר לקירות החיצוניים עליהם היתה מותקנת הפרגולה. כן עתרו לפיצוי בגין עגמת נפש בסך 5,000 ש"ח. מנגד טען הנתבע כי דירתו פונה לצד הדרומי ולפיכך יש בה שמש חזקה ברוב שעות היום. לשיטתו עוד מעת הקמת הבניין היה נבנה מקטע פרגולה והפרגולה שבנה מהווה המשך ישיר לאותו מקטע שנבנה על ידי הקבלן. הנתבע טען כי ניסה לבוא בדברים עם התובעים אך אלו סירבו להצעותיו ואף עברו מדרישה להנמיך הפרגולה לדרישה להסירה כליל. עוד טען הנתבע כי ניסה להקים פתרונות הצללה שונים בטרם התקין את הפרגולה אך אלו לא סיפקו מענה לשמש. לטענת הנתבע חצר דירתו מוגבהת מרצפת דירתו ומטפסים אליה במדרגות, לפיכך היעדרות לדרישת התובעים לפיה תקרת הפרגולה תמוקם בקו רצפת דירת התובעים (תקרת דירת הנתבע) תיצור פרגולה בגובה לא ריאלי שאינו מתאים לבני אדם. עוד טען הנתבע כי הוא ובני משפחתו לא יוכלו לנצל וליהנות מן הגינה הרחבה המוצמדת לדירתם (אשר עליה שילמו ממיטב כספם) ללא הפרגולה. באשר לרעש הנגרם מן הסנטף טען הנתבע כי הציע לתובעים לפרוס רצועת דשא סינטטי אשר תפחית את עצמת הרעש.

ג. ביקור במקום

4. ביום 10.11.20 ערכתי ביקור בבית המשותף. להלן תפורט החלטתי מאותו היום הכוללת את ממצאי הביקור:

"היום, 10.11.20, ערכתי ביקור בבית המשותף. בביקור נכחו הצדדים. בין הצדדים שוררת מערכת יחסים עכורה ולפיכך קיבלתי את בקשת הנתבע לפיה התובעים לא יכנסו לדירתו במהלך הביקור.

הנתבע הציג לי את הפרגולה העומדת בבסיס התביעה דנן. הנתבע מתגורר בדירת גן עם חצר גדולה מאוד בשטח של כ-250 מ"ר (כך על פי כתב התביעה). החצר כוללת בריכה בשטח של 40 מ"ר (כך על פי כתב התביעה) והיא מוגבהת בכ-3-4 מדרגות מגובה רצפת דירת הנתבע (ככל הנראה ההגבהה הייתה נחוצה לשם הקמת הבריכה וכך נבנה הבית על ידי הקבלן).

חלק מן החצר הסמוך לדירת הנתבע מקורה בפרגולה בשטח של 49 מ"ר (כך על פי כתב התביעה). הפרגולה בנויה כך שגובהה, כשמודדים מן הרצפה ועד לחלק התחתון של קורות העץ הצמודות לקיר דירת הנתבע, עומד על 3.06 מטר.

כאשר עליתי לדירת התובעים התרשמתי באופן חד משמעי שהפרגולה כפי שהיא בנויה היום אכן פוגעת בדירתם. היא בנויה כך שהיא יוצאת מגובה חלקם התחתון של חלונות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/95/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**החדרים בדירת התובעים. מצ"ב תמונה הממחישה את מיקום הפרגולה ביחס לחלונות
דירת התובעים.**



חלון דירת התובעים

**במסגרת הביקור הצעתי לצדדים את הצעת הפרשה הבאה:
הורדת הפרגולה כך שגובהה שעומד כיום על 3.06 מטר יופחת ב-60 ס"מ ובנוסף הקטנת
הפרגולה מהצד הסמוך למדרגות המובילות מדירת הנתבע לחצר כך שתוסר מסילה אחת
(83 ס"מ) לכל אורכה, כפי שבא לידי ביטוי בתמונה:**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/95/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



5. ביום 17.11.20 הגישו התובעים הודעה במסגרתה הסכימו להצעת הפשרה וביקשו התייחסות לעניין הסנטף ועיגון הפרגולה.
6. ביום 19.11.20 הגיש הנתבע הודעה במסגרתה הסכים להצעת הפשרה. באשר לסנטף ביקש כי חלף הסרתו הוא יכוסה ברצועת דשא סינטטי.
7. ביום 22.11.20 הגישו התובעים הודעה נוספת ממנה עלה כי הם חוזרים בהם מהסכמתם למתווה הפשרה ולפיכך הוריתי על הגשת סיכומים.

ד. דיון והכרעה

8. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי בחומר המונח בפניי ולאחר שביקרתי בבית המשותף באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל בחלקה. להלן טעמי.
9. סעיף 2 לתקנון המצוי קובע כדלקמן:

"(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/95/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.

(ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו."

10. מכוחה של הוראת דין זו חל איסור על בעלים של דירה בבית משותף לבצע שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף או בדירה אחרת, אלא אם קיבל על כך הסכמת האסיפה הכללית או הסכמת בעל הדירה האחרת לפי העניין.

11. על טיבה של הפגיעה על-פי סעיף 2 לתקנון המצוי עמד בית המשפט העליון הנכבד כבר בע"א 515/65 רבובסקי נ' גלקסברג (פורסם בנבו, 20.05.66) בקבעו כי:

"כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות האחרות בבית, לרבות מה שעשוי לשנות את אופי הבית, או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית, או לשבש את שלמותו הסימטרית והאסתטית - כל אחד מאלה וכיוצא בו מהווה "פגיעה" כנ"ל."

12. ברוח דברים אלה נקבע, כי פגיעה במובנה על-פי סעיף 2 לתקנון המצוי יכול שתהא מכל סוג שהוא, ואין נפקא מינא אם גדולה או קטנה היא, אם היא ניתנת לפיצוי אם לאו:

"כאן עלי לתקן טעות שנפלה כנראה בהיסח הדעת בפסק דינו של בית המשפט המחוזי. הוא אמר כי הפגיעה שמדובר בה בסעיף הנדון צריכה להיות בשיעור כזה שהיא עשויה לסכן את הקיום או לשנות את ערך הבית או הדירה; ולא היא. קריאה נכונה של הסעיף הנדון מראה שפגיעה מכל סוג שהוא בדירה אחרת או ברכוש המשותף אסור שתבוא עקב שינויים או תיקונים הנעשים בדירה אחת. ... אמרנו שאין נפקא מינא אם הפגיעה קטנה או גדולה וניתנת לפיצוי נאות או לא. ... המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דוקא, אך בוודאי ובוודאי שעל שלמותו הפיזית של הרכוש המשותף פרש המחוקק את חסותו. גם (מ"מ הנשיא בפסק-דינו בדיון הנוסף בענין סדובסקי, [3], הדגיש כי מצב המבנה הוא סטטי וכי הסעיף הנדון בא להבטיח את "שלמות המבנה ותקינותו". לפיכך, צדק בית- המשפט המחוזי באמרו, כי מאחר ומדובר בקיר חיצוני שהוא רכוש משותף, לא היו המערערים רשאים לנהוג בו מנהג בעלים ולעשות בו כטוב בעיניהם." (ע"א 395/74 יצחק לוי נ' רבקה סמואל (פורסם בנבו, 13.03.75)) (ההדגשות אינן במקור).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/95/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

13. בענייננו, אין חולק כי התקנת הפרגולה בחצר ביתו של הנתבע מהווה שינוי במובנו על פי סעיף 2 לתקנון המצוי (למשמעות המונח שינוי ראה: ד"נ 20/73 **יעקב שמע נ' נחמה סדובסקי** (פורסם בנבו, 10.03.74)) (להלן – **עניין שמע**).
14. בביקורי בבית המשותף מיום 10.11.20 כאשר עליתי לדירת התובעים התרשמתי באופן חד משמעי שהפרגולה כפי שהיא בנויה היום אכן פוגעת בדירתם. זאת כפי שניתן לראות מהתמונות הבאות (ראו החלטתי מיום 10.11.20):



15. בנסיבות אלה, סבורני כי יש ממש בטענות התובעים כי אין מדובר בפגיעה של מה בכך. זכות הבעלות ביחידות הדיור בבית משותף אין היא כזכות הבעלות הקלאסית. זכות זו מוגבלת בזכויות הבעלים בדירות האחרות וברכוש המשותף (עניין שמע). יפים לעניין זה דברי בית המשפט העליון ברע"א 1462/10 **עטייה נ' שגיא** (פורסם בנבו, 02.08.12) על ייחודן של הזכויות הקנייניות במוסד הבית המשותף:

"התפישה היא שזכויות הקניין בבית המשותף עוצבו מלכתחילה באורח שונה מזה של זכות בעלות במובן ה"קלאסי" (שהוגדרה כזכותו של אדם לעשות ולא לעשות בקניינו כרצונו), כך שבעלי הדירות מוותרים על חלק מהאוטונומיה הקניינית הקנויה להם ומקנים חלק מזכויותיהם למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה. דפוס זה מצר את תוכנה של זכות הקניין הנפרדת ברכוש המשותף כדי להתאימה לתכונות הייחודיות של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/95/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הבית המשותף. כך, בנסיבות מסוימות ניתן להגביל את יכולתו של המיעוט לכפות את רצונו על הרוב, גם אם משמעות הדבר היא פגיעה בזכויותיו הקנייניות של המיעוט ברכוש המשותף."

16. מסקנתי היא כי הפרגולה במתכונתה הנוכחית, בגודלה העצום ובמיקומה כך שהיא מהווה המשך ישיר של חלונות דירת התובעים, פוגעת בדירת התובעים ואינה יכולה להיוותר על כנה. יובהר כי התקנת פרגולה בדירת גן, כשלעצמה, אינה מהווה תמיד פגיעה מן הסוג המובא בסעיף 2 לתקנון הבית המשותף. מדובר בצורך הולך וגובר נוכח האקלים המתחמם. לפיכך אני קובעת כי הנמכת הפרגולה ב-65 ס"מ (מגובה הנוכחי העומד על 3.06 מן הרצפה ועד לתחילת הקורות), והסרת המקטע של 83 ס"מ תוביל לכך שהפרגולה לא תהווה עוד פגיעה בדירת התובעים במובנה לפי סעיף 2 לתקנון המצוי. אינני מקבלת דרישת התובעים להסרת הסנטף לא מצאתי כי בגובה הנמוך הוא יפגע באופן משמעותי בתובעים.

17. אין בפסק דין זה כדי לקבוע מסמרות באשר להיבטיה התכנוניים של הפרגולה כפי שבאו לידי ביטוי בחוות הדעת מטעם התובעים ועל התובעים לפנות בעניין זה לערכאות הרלוונטיות.

ה. סוף דבר

18. התביעה מתקבלת. הנתבע יוריד את גובה הפרגולה ב-65 ס"מ. ככל שלשם הנמכה זו יידרש הנתבע להעתיק נקודות חשמל הוא יעשה זאת.

19. הנתבע יקטין את אורך הפרגולה ויסיר מסילה אחת של 83 ס"מ (מהצד הסמוך למדרגות המובילות מדירת הנתבע לחצר) כפי שניתן לראות בתמונה בסעיף 4 לעיל.

20. דרישת התובעים לפיצויים בגין עגמת נפש נדחית על ידי וזאת כיון שאין בידי מותב זה הסמכות לדון בסעדים נזיקיים (ראו בהקשר זה עניין שמע לעיל).

21. לאור התוצאה אליה הגעתי אני קובעת כי הנתבע ישא בהוצאות התובעים בסך של 1,700 ש"ח. סכום זה ישולם בתוך 30 יום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין עד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, 29.4.21, י"ז אייר תשפ"א, בהיעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/95/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**